

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei
Außenstelle für den 3., 4. und 5. Bezirk
Am Modenapark 1-2, 1030 Wien
Telefax: 711 16/99 03 500

MA 37/3 - Kegelgasse 4/786/99

Wien, 23. März 1999
DVR: 0000191

3. Bez., Kegelgasse ONr. 4
EZ 2339 der Kat. Gem. Landstraße

Bewilligung zur Abweichung
vom bewilligten Bauvorhaben
(2. Planwechsel)

B E S C H E I D

Gemäß § 70 und 73 der Bauordnung für Wien (BO) wird in Anwendung des Wiener Garagengesetzes die nachträgliche Bewilligung erteilt, nach dem mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Plan an dem mit Bescheid vom 10. Juli 1991, Zl. MA 37/3 - Kegelgasse 4/3488/90, und der Bewilligung zur Abweichung von der Baubewilligung vom 13. Juli 1994, Zl. MA 37/3 - Kegelgasse 4/168/94, bewilligten Bauvorhaben nachstehende Änderungen vorzunehmen:

In der zweigeschoßigen Wohnung Top Nr. 21 im Dachgeschoß wurden die Raumeinteilungen und Raumwidmungen geringfügig abgeändert.

Weiters wurde die geplante Kleingarage im Kellergeschoß, enthaltend zwei Stellplätze, nicht ausgeführt.

Der zwingenden Vorschrift des § 36 Abs. 1 und § 36a Abs. 1 zur Schaffung von zwei Pflichtstellplätzen wird daher durch die Bauführung nicht mehr entsprochen.

Die Anzahl der Pflichtstellplätze, welche gemäß § 40 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 und § 36a des Wiener Garagengesetzes, LGBI. Nr. 22/57 in der derzeit geltenden Fassung durch die Bauführung geschaffen werden müssen, bleibt um zwei Pflichtstellplätze hinter der gesetzlichen Stellplatzpflicht zurück.

Vorgeschrieben wird:

Für die geänderte Bauführung haben die Auflagen der oben angeführten Bescheide weiterhin Anwendung zu finden.

B e g r ü n d u n g

Der dem Bescheid zugrunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Plänen und dem Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens entnommen. Die Bauführung ist nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässig.

Gemäß § 36 Abs. 1 und § 36a Abs. 1 des Wiener Garagengesetzes, sind für die Bauführung zwei KFZ Pflichtstellplätze zu schaffen. Da jedoch diese Pflichtstellplätze nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Bebauung weder auf der eigenen Liegenschaft, noch in einem Umkreis von 500 m geschaffen werden können, liegt im Sinne des § 40 des Wiener Garagengesetzes der Fall der Ausgleichsabgabe vor, die gem. § 43 des gleichen Gesetzes von der MA 4 gesondert vorgeschrieben wird und zur Zeit gem. § 1 der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 29. Oktober 1996, LGBI. Nr. 56/96, ATS 120.000, pro Stellplatz beträgt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amt schriftlich Berufung eingebracht werden. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet, einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten hat und mit ATS 180,-- Bundesstempel zu versehen. Die telefonische oder mündliche Einbringung der Berufung ist nicht zulässig.

Die Verwaltungsabgabe von ATS 390,-- wurde entrichtet.

Hinweis auf Rechtsvorschriften

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß durch diesen Bescheid die Gültigkeitsdauer der Baubewilligung vom 10. Juli 1991, Zl. MA 37/3 - Kegelgasse 4/3488/90, nicht erstreckt wird.

Ergeht an:

- 1.) 2.) 3.) Frau Mag. Hannelore Schwanzer als Bauwerberin, z.H. Herrn Arch. mag. arch. Horst Kleisch, Hernalser Hauptstraße 114, 1170 Wien als Bevollmächtigter und als Planverfasser unter Anschluß der Pläne A sowie B
- 4.) R.A.I. BetriebsberatungsgesmbH. als Grundeigentümerin, z.H. Herrn Arch. mag. arch. Horst Kleisch, Hernalser Hauptstraße 114, 1170 Wien

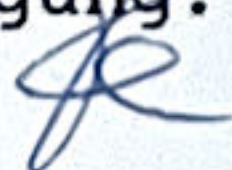
In Abschrift an:

- 5.) E. Sattler BaugesmbH., Ketzergasse 57, 1234 Wien als Bauführerin
- 6.) MA 37/3 - unter Anschluß des Planes C und der Konsense Zl. 3488/90, sowie Zl. 168/94 sowie Zl. 170/94
- 7.) MA 4-Ref. 4 (Ausgleichsabgabe für zwei Pflichtstellplätze)
- 8.) Finanzamt für den 3. Bezirk
- 9.) zum Akt

Der Sachbearbeiter:
Ing. Adametz, TK
Tel. 711-16/03514 DW

Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Hahn
Oberstadtbaurat

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:



Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei
Außenstelle für den 3., 4. und 5. Bezirk
Am Modenapark 1 - 2, 1030 Wien

MA 37/3 - Kegelgasse 4/1086/99

Wien, 31. März 1999
DVR: 0000191

3. Bez., Kegelgasse ONr. 4
EZ 2339 der Kat. Gem. Landstraße

Richtigstellung
des Bescheides vom 23. März 1999,
MA 37/3 - Kegelgasse 4/786/99

B E S C H E I D

Gemäß § 62 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG 1991) wird der Bescheid vom 23. März 1999, Zl.: MA 37/3 - Kegelgasse 4/786/99, wie folgt richtiggestellt:

Der **Spruch** des o. g. Bescheides, **irrtümlich** lautend:

"In der zweigeschoßigen Wohnung Top Nr. 21 im Dachgeschoß wurden die Raumeinteilungen und Raumwidmungen geringfügig abgeändert.

Weiters wurde die geplante Kleingarage im Kellergeschoß, enthaltend zwei Stellplätze, nicht ausgeführt.

Der zwingenden Vorschrift des § 36 Abs. 1 und § 36a Abs. 1 zur Schaffung von **zwei Pflichtstellplätzen** wird daher durch die Bauführung nicht mehr entsprochen.

Die Anzahl der Pflichtstellplätze, welche gemäß § 40 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 und § 36a des Wiener Garagengesetzes, LGBI. Nr. 22/57 in der derzeit geltenden Fassung durch die Bauführung geschaffen werden müssen, bleibt um **zwei Pflichtstellplätze** hinter der gesetzlichen Stellplatzpflicht zurück."

wird wie folgt **richtiggestellt**:

"In der zweigeschoßigen Wohnung Top Nr. 21 im Dachgeschoß wurden die Raumeinteilungen und Raumwidmungen geringfügig abgeändert.

Weiters wurde die geplante Kleingarage im Kellergeschoß, enthaltend zwei Stellplätze, nicht ausgeführt.

Der zwingenden Vorschrift des § 36 Abs. 1 und § 36a Abs. 1 zur Schaffung von **einem Pflichtstellplatz** wird daher durch die Bauführung nicht mehr entsprochen.

Die Anzahl der Pflichtstellplätze, welche gemäß § 40 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 und § 36a des Wiener Garagengesetzes, LGBI. Nr. 22/57 in der derzeit geltenden Fassung durch die Bauführung geschaffen werden müssen, bleibt um **einen Pflichtstellplatz** hinter der gesetzlichen Stellplatzpflicht zurück."

Der zweite Absatz der Begründung des Bescheides, **irrtümlich** lautend:

"Gemäß § 36 Abs. 1 und § 36a Abs. 1 des Wiener Garagengesetzes, **sind** für die Bauführung **zwei KFZ Pflichtstellplätze** zu schaffen. Da jedoch **diese Pflichtstellplätze** nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Bebauung weder auf der eigenen Liegenschaft, noch in einem Umkreis von 500 m geschaffen werden können, liegt im Sinne des § 40 des Wiener Garagengesetzes der Fall der Ausgleichsabgabe vor, die gem. § 43 des gleichen Gesetzes von der MA 4 gesondert vorgeschrieben wird und zur Zeit gem. § 1 der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 29. Oktober 1996, LGBI. Nr. 56/96, ATS 120.000, pro Stellplatz beträgt."

wird wie folgt richtiggestellt:

"Gemäß § 36 Abs. 1 und § 36a Abs. 1 des Wiener Garagengesetzes, **ist** für die Bauführung **ein KFZ Pflichtstellplatz** zu schaffen. Da jedoch **dieser Pflichtstellplatz** nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Bebauung weder auf der eigenen Liegenschaft, noch in einem Umkreis von 500 m geschaffen werden können, liegt im Sinne des § 40 des Wiener Garagengesetzes der Fall der Ausgleichsabgabe vor, die gem. § 43 des gleichen Gesetzes von der MA 4 gesondert vorgeschrieben wird und zur Zeit gem. § 1 der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 29. Oktober 1996, LGBI. Nr. 56/96, ATS 120.000, pro Stellplatz beträgt."

B e g r ü n d u n g

Gemäß § 62 Abs. 4 AVG 1991 kann die Behörde die Berichtigung von Schreib- und Rechenfehlern oder anderen offenbar auf eigenem Versehen beruhenden Unrichtigkeiten in Bescheiden jederzeit von Amts wegen vornehmen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amt schriftlich Berufung eingebracht werden. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet, einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten hat und mit ATS 180,-- Bundesstempel zu versehen. Die telefonische oder mündliche Einbringung der Berufung ist nicht zulässig.

Ergeht an:

- 1.) 2.) 3.) Frau Mag. Hannelore Schwanzer als Bauwerberin, z.H. Herrn Arch. mag. arch. Horst Kleisch, Hernalser Hauptstraße 114, 1170 Wien als Bevollmächtigter und als Planverfasser
- 4.) R.A.I. BetriebsberatungsgesmbH. als Grundeigentümerin, z.H. Herrn Arch. mag. arch. Horst Kleisch, Hernalser Hauptstraße 114, 1170 Wien

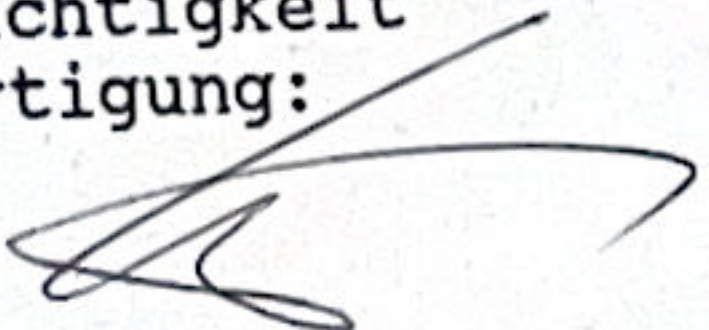
In Abschrift an:

- 5.) E. Sattler BaugesmbH., Ketzergasse 57, 1234 Wien als Bauführerin
- 6.) MA 37/3 - zwecks Anschluß an Plw.-Bew. Zl. 786/99
- 7.) MA 4-Ref. 4 (Ausgleichsabgabe für **einen Pflichtstellplatz**, zufolge der bescheidgegenständlichen Richtigstellung)
- 8.) Finanzamt für den 3. Bezirk
- 9.) zum Akt

Der Sachbearbeiter:
Ing. Adametz, TK
Tel. 711-16/03514 DW

Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Hahn
Oberstadtbaurat

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:



2339 W

MAGISTRAT DER STADT WIEN
Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt
Abgabenhauptverrechnung
Volksgartenstraße 3/3.Stock
1082 Wien
DVR: 0000191 Fax: 4000 99 86101 Tel.: 4000-DW
e-mail: lt1-s27@m06.magwien.gv.at

U-Beet

An die
MA 37/3,4,5

Magistratsabteilung 37
Außenstelle f.d.3.,4.u.5.Beze.
Eing.: 27. AUG. 1999
MA 37/3 - Kegelgasse 4
Zahl 2587/99 Blg. ADC ✓

anschl. on 786/99

(bei SCR)

~~MA 37/3~~

h

Abgabe: Ausgleichsabgabe WGG
Kontonummer: 278981

Wien, am 19. August 1999

Name: Mag. Hannelore SCHWANZER
Anschrift: 2, Gredlerstraße 4/10

MA 4/4 - 2092/99
MA 37/3 - Kegelgasse 4/786 und 1086/99

Auf oben angeführtes Konto wurden am 16. August 1999 zu o. a. Geschäftszahl

S 120.000,00

eingezahlt.

☒ Das Konto ist somit ausgeglichen.

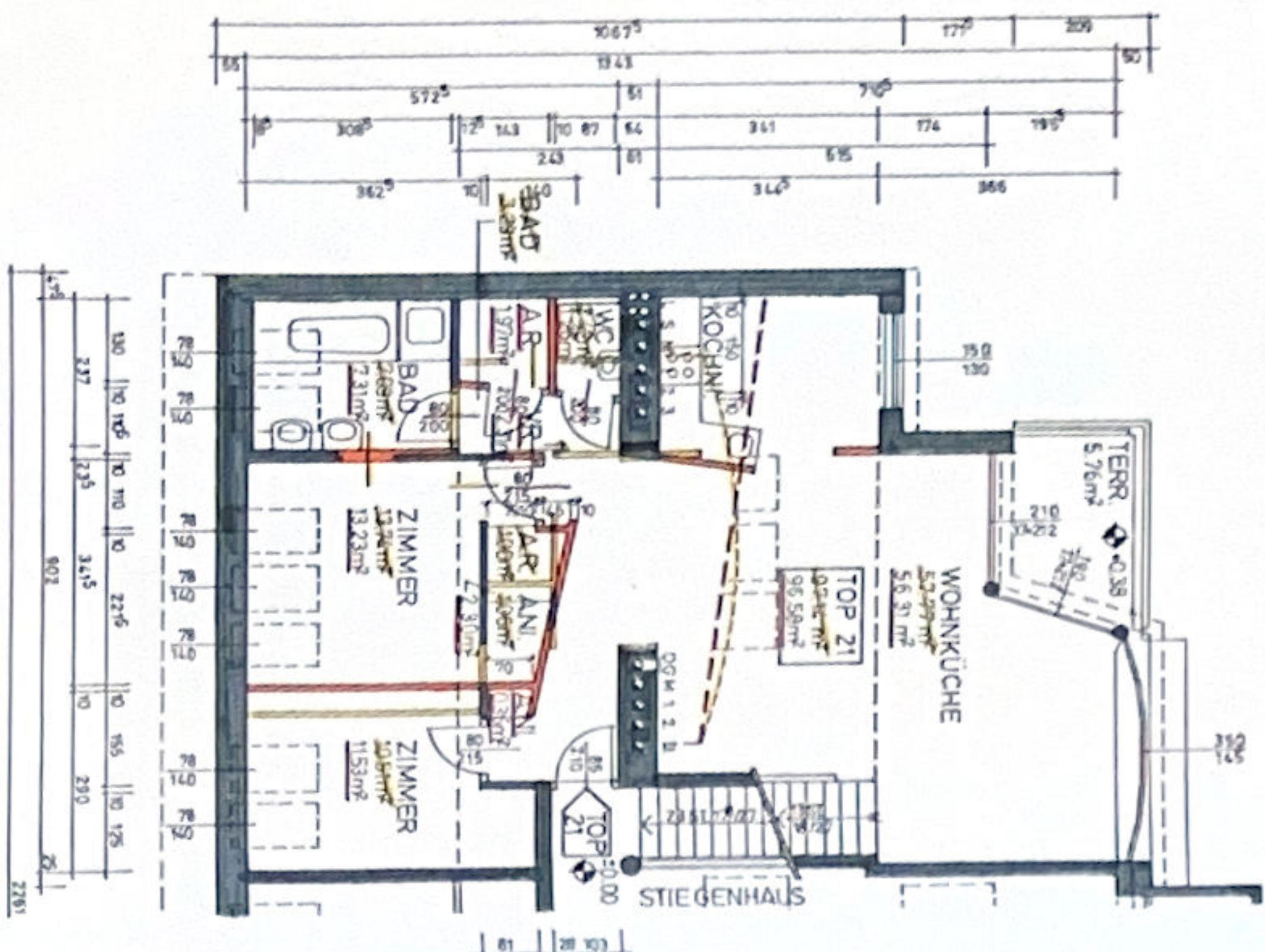
Sachbearbeiter/er.

Wallner
Wallner
Klappe 86098

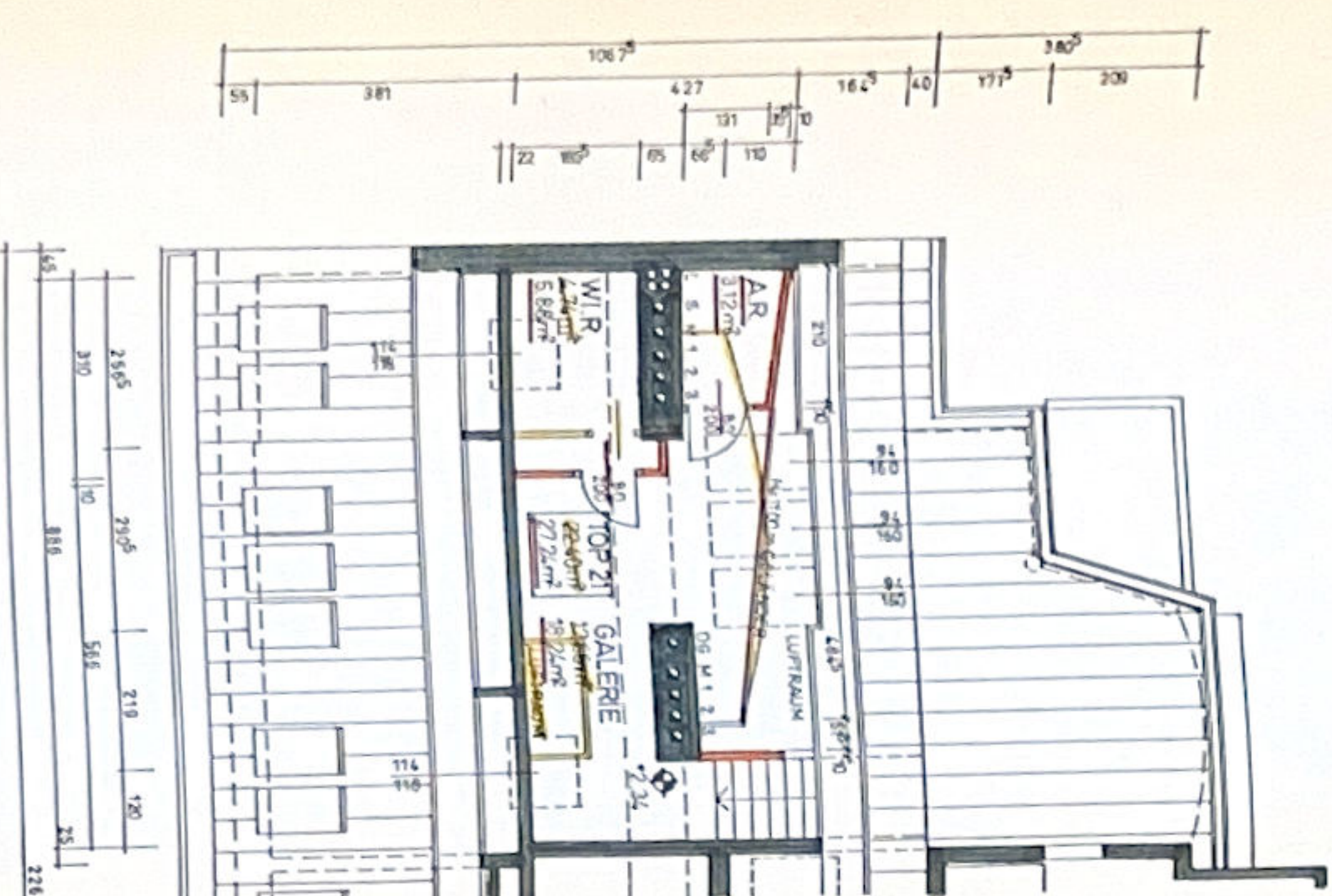
Die Leiterin:

Heider
Heider, OAR

DACHGESCHOSS:



GALERIE/LUFTRAUM:



SCHNITT B-B:

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Bauordnung

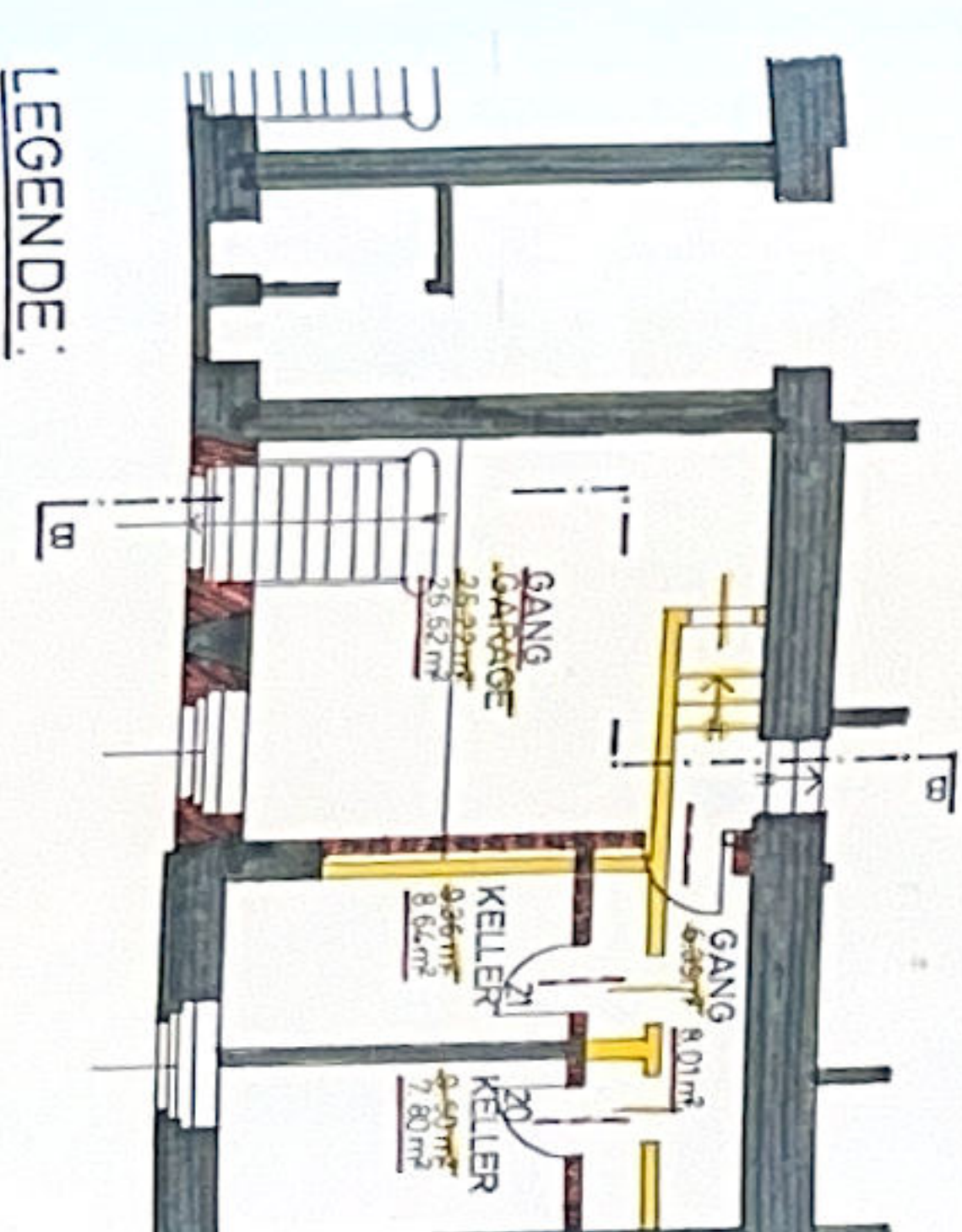
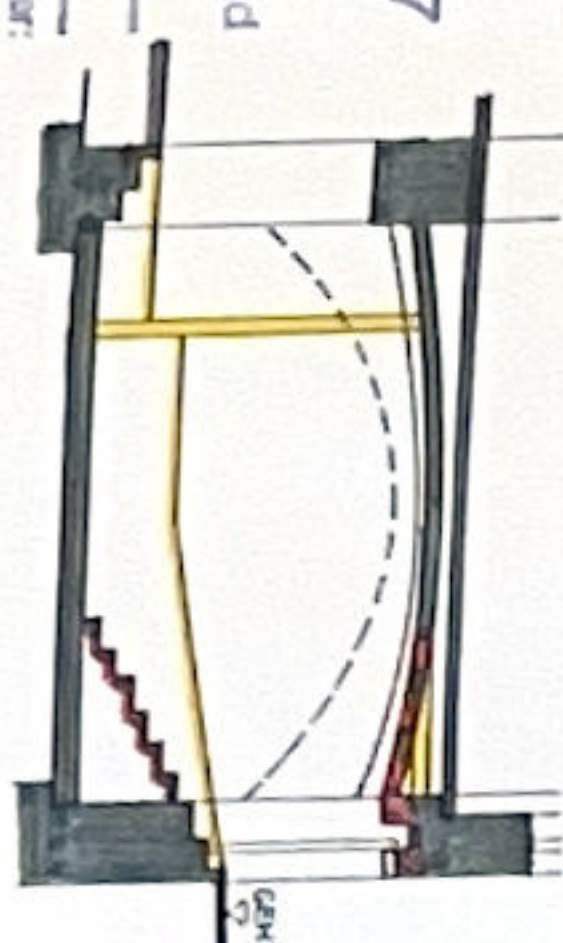
Hierauf kann sich der Wechsel

MA 37/13 - Kegelg. 4/1861/99
23. MRZ. 1999

Wied. - Abteilung 37



Ing. Hahn
Oberstadtsrat



LEGENDE:

BESTAND

ABBRUCH

NEU

ZWISCHENWÄNDE

GK-STANDERKONSTR.

PLAN NR.: KEG/01/99

PARIE: /A/B

EINREICHPLAN 2. PLANWECHSEL

FÜR DEN DACHGESCHOSSAUSBAU TOP 21 UND ENTFALL DES
GARAGENEINBAUES IN

1030 WIEN, KEGELGASSE 4

GST.: 373/3, EZ: 2339, KAT. GEM.: LANDSTRASSE

PLANINHALT: GRUNDRISSE: KELLER, DACHGESCHOSS, GALERIE
SCHNITT: KELLER

M = 1 : 100
M = 1 : 100

GRUNDEGENTÜMER:

R.A.I. Betriebsberatungs-

Gesellschaft m.b.H.

1020 Wien, Gredlerstraße 4/10

BAUWERBER:

Mag. Hannelore SCHWANZER

1020 Wien, Gredlerstraße 4/10

PLANVERFASSTER:

ARCHITEKT-ING. MAG. ARCH.

HORST KLEISCH

BAUVERFASSTER:
E. SATLER
Baugesellschaft m.b.H.
1234 Wien, Ketzergrasse 57
1234 Wien, Ketzergrasse 57
Fax 699 49 85
WIEN, MARZ 1999

